

1503502-79.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY CASTRO CAMPOS DEDIL

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

WESLEY CASTRO CAMPOS DEDIL, já qualificado nos autos a fl. 10, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503502-79.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503502-79.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY CASTRO CAMPOS DEDIL

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

WESLEY CASTRO CAMPOS DEDIL, já qualificado nos autos a fl. 10, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 09 horas e 20 minutos, na Rua do Conhecimento, nº 210, Trevo, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, trazia consigo e guardava, para o consumo de terceiros, drogas consistentes em 03 (três) porções de cocaína, bem como 47 (quarenta e sete) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, consoante o auto de exibição e apreensão de fl. 05, auto de constatação preliminar de fl. 02 e laudo pericial químico toxicológico a fl. 148/150, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2021 (fl. 74/79).

O réu foi citado (fl. 105), apresentou defesa prévia (fl. 108/113) e foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 115/116).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fl. 131).

Laudo pericial químico toxicológico a fl. 148/150.

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 135/147).

A Defesa requereu a absolvição por falta de provas, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o art. 28 da lei nº 11.346/06, aplicação da pena mínima e direito de recorrer em liberdade (fl. 159/164).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria estão comprovadas. A primeira pelo boletim de ocorrência (fl. 12/13), auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição e apreensão (fl. 05), auto de constatação (fl. 02) e laudo pericial químico toxicológico de fl. 148/150, que atestou positivo para as substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e Cocaína. A segunda pelos relatos colhidos tanto em solo policial como em juízo.

O policial Adriano, em juízo (fl. 131), reconheceu o réu em audiência. Estavam em patrulhamento pelo bairro do Melvi e, ao passarem pela Rua Monte Serrat, viram o réu na Rua do Conhecimento. Ao visualiza-los, ele ficou nervoso e acelerou a bicicleta. Abordado de motocicleta, em revista encontraram entorpecentes com ele. Indagado, ele disse que estava transportando as drogas para o local de comércio de entorpecentes. Não houve apreensão de dinheiro com o acusado.

No mesmo sentido o relato em juízo do policial David (fl. 131). Reconheceu o réu em audiência. Estavam em patrulhamento e visualizaram o réu na Rua do conhecimento. Ele avistou a equipe de motocicleta e acelerou sua bicicleta. Abordado, encontraram entorpecentes em seu poder. Ele disse que iria comercializar em uma praça próximo

ao local. Não foi encontrado dinheiro com o acusado.

Interrogado, o réu Wesley disse que tem 24 anos e já respondeu processo criminal por tráfico de drogas. São parcialmente verdadeiros os fatos descritos na denúncia. No dia deparou-se com os policiais de motocicleta. Estava de bicicleta e por estar com entorpecentes acelerou a pedalada, mas em seguida foi abordado. Os entorpecentes foram comprados para seu consumo, pagando a quantia de R\$ 300,00. A quantidade foi comprada para consumir nas festas de fim de ano. A droga era para consumo próprio. Não conhecia os policiais que o detiveram. Na ocasião estava trabalhando com ajudante de pedreiro. O dinheiro gasto com a droga era proveniente do seu trabalho.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta a ensejar a condenação. Os depoimentos dos policiais foram seguros e demonstraram indubitavelmente o envolvimento do réu com as drogas.

Não há falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada existe nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei).

Os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Não se vislumbra qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em acusar falsamente o réu, pois sequer o conheciam.

Patente, pois, que as provas produzidas foram suficientes a embasar a condenação do réu, o qual não trouxe aos autos nada que pudesse afastá-las, não se podendo falar, portanto, em insuficiência probatória e a subsequente absolvição. A versão de que possuía tamanha quantidade de entorpecentes para consumo próprio não merece guarida, pois isolada do conjunto probatório.

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório amalhado aos autos permite concluir que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Isso decorre a partir da análise e da valoração dos depoimentos colhidos em Juízo, sobretudo, pelos relatos seguros prestados pelos policiais que participaram da ocorrência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR WESLEY CASTRO CAMPOS DEDIL, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/06. Em razão disso, passo a dosar a pena, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da lei 11.343/06.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é reincidente. O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são

desconhecidas. Assim, fixo a pena base do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) no mínimo legal em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, ausente atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fl. 31/33), aumento a pena para 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal;

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento. Incabível a aplicação do redutor, por tratar-se de réu reincidente.

PENA DEFINITIVA: 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal.

Por fim, ressalte, no tocante à pena de multa estabelecida para o tipo penal em apreço, que "não foram violados princípios constitucionais, porque o legislador ordinário, ao prever os elevados patamares mínimos e máximos para a pena pecuniária, que vão de 500 a 1.500 dias-multa, levou em conta a manifesta gravidade do delito de tráfico, que tanto prejuízo vem trazendo à sociedade, tanto é que equiparado a hediondo também por lei." (TJ-SP - APL: 00482035720118260050 SP 0048203-57.2011.8.26.0050, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 16/05/2014).

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública, durante a luz do dia e em meio à atual pandemia, além da reincidência, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Tendo em vista que permanecem intactas as razões fático-jurídicas que ensejaram sua custódia cautelar, nos termos da decisão de fl. 47/53, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente, como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), não poderá o réu apelar em liberdade, recomendando-se na prisão onde se encontra.

Expeça-se guia de execução provisória para o devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Autorizo, ainda, a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I

Praia Grande, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA